

ใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระให้ครบถ้วนได้เอง การออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหนี้ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งนั้นแล้วยอมมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลงตามนัยมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชำระหนี้ตามคำสั่งดังกล่าว อายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จึงสะดุดหยุดลง และเริ่มนับอายุความใหม่ในวันครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งโดยเริ่มต้นนับหนึ่งในวันถัดไป คือ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการนั้นตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความหนึ่งปีตามนัยมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙๓/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี เขาพระนอน ได้สั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลเขาพระนอนตรวจริบงานจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกุดแซ่ ทำให้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวทั้งที่ไม่ได้ดำเนินการขุดลอกจริงตามสัญญาจ้างเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหายขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้นข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นและต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณารายงานความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และได้วินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนับแต่วันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งเรียกให้



ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งหากถึงกำหนดแล้วผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระเงินตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีโดยถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระให้ครบถ้วนได้เอง คำสั่งดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องคดี และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งนั้นแล้ว ย่อมมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งหากครบกำหนดให้ชัดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ย่อมถือว่าเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงได้สิ้นสุด และเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดให้ชัดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ กรณีจึงครบกำหนดเวลาชำระค่าสินไหมทดแทนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชัดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือได้ว่าเหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงได้สิ้นสุดลงและเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาชำระค่าสินไหมทดแทนนั้นโดยเริ่มต้นนับหนึ่งในวันถัดไป คือ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องใช้สิทธิเรียกร้องโดยการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความสองปีตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๒๘/๒๕๖๒)

๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด และมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์



จากรัฐมนตรีฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น รัฐมนตรีฯ ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อรัฐมนตรีฯ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าทดแทนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีฯ ได้รับคำอุทธรณ์ คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นอย่างช้า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๘๕/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลคอกกระบือ และตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดให้ จึงยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทน แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ คือ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ประสงค์ให้ศาลเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกำหนดค่าทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่



ไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ก็มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อใด แต่การที่หนังสือฉบับดังกล่าวลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ย่อมสันนิษฐานได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ก่อนวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงชอบที่จะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งพอจะถือได้ว่าเป็นคำฟ้องและคำขอที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่โต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์เงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของตนโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นธรรม และขอให้ศาลวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนให้แก่ตนเพิ่มขึ้นไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๙๕/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามสัญญาลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว แต่เมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกเห็นว่าการเวนคืนดังกล่าวมีเนื้อที่มากเกินความจำเป็น ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี อีกทั้งยังปรากฏว่ามีราษฎรบางรายไม่ยินยอมเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางซื่อ-หัวลำโพง-พระโขนงและสายลาดพร้าว-สาทร ในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้นใช้บังคับซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มิได้เข้าใช้ที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกเฉยไม่คืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่คืนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากไม่อาจคืนได้ให้ชดใช้เงินแทน นั้นเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี



ให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควร กล่าวคือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อมิได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดเวลาข้างต้น วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๖๒/๒๕๖๒)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงทุนเช่าที่ดินของน้องสาวจำนวน ๒ ไร่ เพื่อปลูกถั่วดาวอินคา แต่ในช่วงประมาณกลางปี ๒๕๕๙ ระหว่างที่ถั่วกำลังเจริญเติบโต เกิดเหตุภาวะฝนน้อยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกักเก็บ รักษา ควบคุม ส่งระบาย หรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ทำการปิดกั้นน้ำในคลองสาธารณะที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวทั้งด้านซ้ายและด้านขวาโดยไม่มีการแจ้งเตือน เป็นเหตุให้ถั่วดาวอินคาของผู้ฟ้องคดีตายหมด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องเพิ่มเติมว่าเมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดเหตุภาวะฝนน้อยและภัยแล้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปิดกั้นน้ำในคลองสาธารณะที่ผ่านพื้นที่เพาะปลูกของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ถั่วดาวอินคาที่ปลูกไว้จำนวน ๒ ไร่ ขาดน้ำ โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ถั่วดาวอินคาของผู้ฟ้องคดีแห้งตายทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบได้ว่าการปิดกั้นน้ำดังกล่าวเป็นเหตุให้ถั่วดาวอินคาของผู้ฟ้องคดีขาดน้ำและเกิดความเสียหายได้ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงพ้นระยะเวลา



การฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.๒๒๑/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ ๑ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง กรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ซึ่งได้ยื่นคำขอเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีสำรองจ่ายไปในปี ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่ารักษาพยาบาล ต่อเนื่องในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือ ขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง คณะกรรมการอำนวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลัก มนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ในฐานะผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองดังกล่าวได้มีมติว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณี กล่าวหานายกรัฐมนตรีกับพวกว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมาย อาญาหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น กรณีการอนุมัติ จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓) จึงให้รอการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินส่วนที่ยังคงค้างไว้จนกว่าคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะถึงที่สุด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถพิจารณาเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอได้ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ต่อเนื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดี จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว ซึ่งค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่ผู้ฟ้องคดี ได้จ่ายไปในระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอ เบิกจ่ายต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดี ต่อศาลภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไป ในวันที่ ๓ และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอเบิกจ่ายต่อผู้ถูกฟ้องคดี ตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ กรณีย่อมต้องถือว่าวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่



ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องของวันที่ ๓ และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงอยู่ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๑/๒๕๖๒)

๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

๑) กรณีหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างฟ้องผู้รับจ้าง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ต. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ปลูกต้นทานตะวันในโครงการเกาะทานตะวันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อันเป็นการร่วมจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี โดยกำหนดการจ่ายค่าจ้างเป็นสองงวด แต่หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานและได้รับเงินค่าจ้างเต็มจำนวนจากผู้ฟ้องคดีแล้ว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการปลูกต้นทานตะวันไม่ครบถ้วนและไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าตนได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกินกว่าค่างานที่ทำตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีสิทธิรับเงินค่าจ้างในส่วนของพื้นที่ที่มีได้ปลูกต้นทานตะวันตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการชำระเงินในส่วนที่เกินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ จึงถือว่าวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะนำคดีนี้ไปยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรม (ศาลจังหวัดสุโขทัย) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ และได้โอนมาเป็นคดีของศาลปกครองในภายหลัง อันเป็นการยื่นฟ้องภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ย่อมต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ ดังนั้น กรณีจึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕/๒๕๖๒)



กรณีฟ้องว่า สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างบริษัท อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดกระบี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำหนังสือคำประกันสัญญาของธนาคาร ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาและผู้ฟ้องคดีตรวจรับไว้แล้ว ได้เกิดความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายตามข้อ ๖ ของสัญญาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของอาคารตามสัญญาพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัท ข. ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างตามสัญญาดังกล่าวได้สำรวจความชำรุดบกพร่องของโครงการก่อสร้างในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่มีหนังสือรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบพร้อมสรุปรายละเอียดความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาพิพาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานจ้างก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ความชำรุดบกพร่องของอาคารตามสัญญาพิพาทอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ หรืออย่างช้าที่สุดไม่ก่อนวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓/๒๕๖๒)

กรณีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กับบริษัท ก. (ผู้ถูกฟ้องคดี) และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเงื่อนไขของสัญญากำหนดระยะเวลาบำรุงรักษาหรือประกันความชำรุดบกพร่อง ๒๔ เดือน เริ่มนับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ แต่ภายในระยะเวลาบำรุงรักษาหรือระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบทรัพย์สินในโครงการดังกล่าวสูญหายและเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายและเสียหายข้างต้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ตรวจพบทรัพย์สินในโครงการสูญหาย

และเสียหายจำนวน ๑๒ ครั้ง และได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับทราบการตรวจพบทรัพย์สินสูญหายและเสียหาย ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดีได้ทราบการตรวจพบทรัพย์สินในโครงการสูญหายและเสียหายดังกล่าว และแม้ไม่ปรากฏว่าผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทราบการตรวจพบทรัพย์สินในโครงการฯ สูญหายและเสียหาย ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๑๐ เมื่อใด แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงผู้จัดการโครงการและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ สรุปรายงานการคงค้างของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งรวมถึงกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายด้วย และขอให้ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ เร่งรัดและติดตามการดำเนินการแก้ไขงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๖๒)

๒) กรณีผู้รับจ้างฟ้องหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลตำบลแพด (ผู้ฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดี



ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญารับการทุนการศึกษา ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี และใช้เวลาราชการบางส่วนในการศึกษา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ถูกฟ้องคดีจากราชการ และได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งผลการตรวจสอบว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเกิน ๒ ภาคการศึกษาติดต่อกัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินตามสัญญารับการทุนการศึกษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ออกผู้ถูกฟ้องคดีจากราชการ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจรับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญารับการทุนการศึกษาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินทุนที่รับไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดังนั้น วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ จึงถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๒/๒๕๖๑)

กรณีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำผิดสัญญารับการทุนการศึกษาภายในประเทศ ภาคนอกเวลา ตามสัญญา ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาภายในระยะเวลา ๕ ปีการศึกษา ตามข้อ ๑๐.๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีประกาศลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ผิดสัญญานับแต่วันที่มิประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนการศึกษาตามข้อ ๑ และข้อ ๑๐ ของสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวตามข้อ ๑๓ ของสัญญา



และถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษาในประเทศ ภาคนอกเวลาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นสัญญาประชาชนได้นำมาฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว การฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบตามสัญญาคำประกันซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ชอบที่จะฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเดียวกันกับสัญญาประชาชนตามมาตรา ๑๙๓/๒๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคราวเดียวกันจึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีด้วยเช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๒)

กรณีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรเฉพาะด้าน สาขาวิชาที่สนับสนุนการศึกษาของคณพิการ ณ สหราชอาณาจักร (สาขาวิชาการเมืองและการพัฒนาสังคมศาสตร์) ตามสัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาคำประกันยอมรับผิดร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดสัญญาการรับทุน ก.พ. ดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการเข้ารับราชการชดใช้ทุน ผู้ฟ้องคดีจึงเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจากการผิดสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา นั้นข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้วผู้ฟ้องคดีแจ้งให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษติดตามความก้าวหน้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ และเดินทางกลับประเทศไทยแล้วตั้งแต่มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและเดินทางกลับประเทศไทย ถือเป็นกรยุติหรือเลิกการศึกษา ก่อนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสำเร็จการศึกษา อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๖ ของสัญญาการรับทุน ก.พ. เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยทันทีตามข้อ ๗ วรรคสอง ของสัญญาฉบับเดียวกัน และถือว่าวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ



จากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๘๑/๒๕๖๒)

๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกเวนคืน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอ ัญบุรี และตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ทำสัญญากับกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตกลงขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โดยผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินค่าทดแทนตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ทั้งจำนวนแล้ว แต่ต่อมาเมื่อมีการรังวัดแบ่งหักที่ดินให้ตกเป็นเขตทางหลวงได้ความว่ามีเนื้อที่อยู่ในแนวเขต ที่จะต้องเวนคืนเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ในชั้นแรกอีกจำนวน ๔.๔๗ ตารางวา ซึ่งผู้ฟ้องคดี เห็นว่าตนไม่เคยได้รับแจ้งว่าที่ดินจะตกอยู่ในแนวเขตที่จะต้องเวนคืนเพิ่มขึ้นอีก จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่รังวัดแบ่งหักเป็นแนวเขตทาง เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ในชั้นแรกจำนวน ๔.๔๗ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงและลงนามในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่รังวัดแบ่งหักเป็นแนวเขตทางเพิ่มขึ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แม้ผู้ฟ้องคดีจะยืนยันที่จะรับหรือไม่ก็ตาม และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนดังกล่าวหรือคืนที่ดินส่วนดังกล่าว อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจในจำนวนค่าทดแทนที่ดินส่วนที่รังวัดแบ่งหักเป็นแนวเขตทาง เพิ่มขึ้นและประสงค์จะได้รับค่าทดแทนในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือคืนที่ดินส่วนดังกล่าว ซึ่งต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นการเวนคืนในแนวเขตทางที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ อยู่แล้ว มิใช่การเวนคืนที่กำหนดขึ้นใหม่ จึงไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิอุทธรณ์ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดี ได้รับทราบข้อตกลงในสัญญาซื้อขายที่ลงนามแล้วว่า สิทธิในการได้รับค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่รังวัดแบ่งหักเป็นแนวเขตทางเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขาย



อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่าไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น อย่างเร็วที่สุดผู้ฟ้องคดีย่อมรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๗/๒๕๖๒)

๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ฟ้องคดี) โดยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ทำสัญญาให้สหกรณ์การเกษตรดอยหล่อ จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการรับซื้อลำไยอบแห้ง ปี ๒๕๔๘ และโครงการการบริหารจัดการลำไย ปี ๒๕๔๘ (เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) ตามสัญญากู้ยืมเงิน ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๘ เป็นผู้ทำหนังสือคำประกันให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นประกันเงินกู้ยืม ต่อมา สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนเพื่อบอกเลิกสัญญาและให้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนชำระเงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับ นั้น เมื่อสัญญากู้ยืมเงินมีกำหนดชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง จากเดิมกำหนดชำระในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นกำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ และครั้งที่สองจากเดิมกำหนดชำระในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นกำหนดชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้บางส่วนแล้ว โดยชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๘ ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบแปดคนเพิกเฉยเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงเกิดขึ้นนับแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาล



ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๒)

๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ฟ้องคดี) ได้ตกลงทำสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าวกับนาง ข. ตามสัญญา ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยหลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ส่งให้นาง ข. แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามชนิดและปริมาณภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือสั่งแปรสภาพแต่ละฉบับ จำนวน ๔ ครั้ง แต่ปรากฏว่านาง ข. ส่งมอบข้าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนต่อมา นาง ข. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการตายของนาง ข. เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมและมีสิทธิรับมรดกของนาง ข. ชดใช้ราคาข้าวสารที่ค้างส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อ ๖ ของสัญญาฉบับพิพาทกำหนดให้สัญญามีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาและให้สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ และนาง ข. ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นั้น เมื่อจนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา นาง ข. ก็ยังไม่ส่งมอบข้าวสารที่ค้างส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงอาจบังคับสิทธิเรียกร้องให้นาง ข. ส่งมอบข้าวสารหรือชดใช้ราคาข้าวสารได้ภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุด คือ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันนั้นคือ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๘/๒๕๖๑)

กรณีฟ้องว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจำหน่ายข้าว ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๕ กับบริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดีตามชนิดและปริมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด รวม ๘ ครั้ง ซึ่งครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๗



ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีด้วยการสืบทอดสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้วส่งมอบให้ผู้ฟ้องคดีถูกต้องครบถ้วน ส่วนในครั้งที่ ๘ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสืบทอดสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบข้าวสารที่สืบทอดสภาพแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันส่งสืบทอดสภาพข้าวเปลือก ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบข้าวสารที่สืบทอดสภาพแล้วให้แก่ผู้ฟ้องคดีในระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพียงบางส่วน และคงเหลือข้าวสารที่ผู้ถูกฟ้องคดียังค้างส่งมอบอีกจำนวนหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบข้าวสารที่ค้างส่งหรือชดใช้เป็นเงินให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา และให้ถือเอาหนังสือฉบับนี้เป็นการบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งเรียกเอาค่าเสียหายและดอกเบี้ย (ถ้ามี) ต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาฉบับดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบข้าวสารจำนวนสุดท้ายจากผู้ถูกฟ้องคดี นอกจากนี้ ข้อ ๖ ของสัญญาฉบับนี้กำหนดให้สัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หรืออย่างช้าที่สุดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑/๒๕๖๒)

๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า กรมการปกครอง (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจหาทิศทางระเบิดหรือยาเสพติดพร้อมอุปกรณ์บอกชนิดการตรวจของระเบิดหรือยาเสพติด ยี่ห้อ COMS TRAC รุ่น ALPHA ๖ จำนวน ๖๓ เครื่อง กับบริษัท ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หลังจากตรวจรับเครื่องตรวจหาทิศทางระเบิดหรือยาเสพติดดังกล่าวและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ธนาคาร ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย GT ๒๐๐ และ ALPHA ๖ อาจมีพฤติการณ์ฉ้อโกงโดยหลอกลวงขายสินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพตามที่กล่าวอ้างให้กับหน่วยงานของรัฐ เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อเครื่องตรวจหาทิศทางระเบิดหรือยาเสพติดไปใช้งานได้รับความเสียหาย และจากรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจหาทิศทางระเบิดหรือยาเสพติดดังกล่าวทั้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบเหตุอันน่าเชื่อว่าเครื่องตรวจหาทิศทางระเบิดหรือยาเสพติดดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและไม่มีประสิทธิภาพตามที่บริษัทกล่าวอ้าง และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องภายในกำหนดอายุความ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าเสียหายตามหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินและคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้นถึงแม้จะมีการตรวจรับตามทางปฏิบัติทั่วไปในกระบวนการจัดซื้อพัสดุแล้ว แต่เมื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะทางเทคนิคที่ไม่อาจตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะในการใช้งานได้โดยทางปฏิบัติทั่วไป รวมทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่างเข้าใจตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาจัดซื้อเครื่องตรวจหาทิศทางระเบิดหรือยาเสพติดที่สามารถใช้งานได้จริง การที่ภายหลังได้มีหน่วยงานอื่นที่มีขีดความสามารถในการตรวจสอบและพิสูจน์เครื่องดังกล่าว ทำให้พบข้อเท็จจริงว่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่อาจใช้เป็นเครื่องตรวจหาทิศทางระเบิดหรือยาเสพติดได้อย่างสิ้นเชิง อันเป็นการอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาและต่อมาเพ่งทราบผลว่าสิ่งของที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบไม่ตรงตามข้อสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินที่รับไปและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินตามหลักประกันสัญญา การนับอายุความการฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาจากการที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาเกิดขึ้นและได้รู้



หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อใด แม้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อใด แต่อย่างเร็วที่สุดผู้ฟ้องคดีควรได้รับเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ก่อนวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงยังคงอยู่ภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗-๓๘๘/๒๕๖๑)

๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

กรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (ผู้ร้อง) ตกลงว่าจ้างบริษัท ว. (ผู้คัดค้าน) ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่แห่งใหม่ แต่ผู้คัดค้านไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ร้องจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างและขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับ ต่อมา ผู้คัดค้านยื่นขอเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ สำนักกระบวนข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย ค่าจ้างคนงานเฝ้าอาคารที่ก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า และค่างานเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้คัดค้าน คณะอนุญาตตุลาการได้ชี้ขาดข้อพิพาทโดยวินิจฉัยว่าไม่มีฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดชอบในค่าปรับและค่าเสียหายอื่น ๆ ต่อผู้ร้อง และมีคำชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการ นั้น เมื่อผู้ร้องส่งสำเนาคำเสนอข้อพิพาทไปยังสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้พนักงานอัยการดำเนินการแก้ต่างชั้นอนุญาตตุลาการแทนผู้ร้อง สำนักอนุญาตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม มีหนังสือส่งสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการข้างต้นให้พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องทราบ โดยผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องได้รับหนังสือดังกล่าวพร้อมกับสำเนาคำชี้ขาดเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงถือว่าผู้ร้องได้รับสำเนาคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการ



เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามนัยข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) ของข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาตตุลาการ สถาปนาอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายใน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นอกจากนี้ เมื่อผู้ร้องได้รับหนังสือแจ้งผลคดีชั้นอนุญาตตุลาการ จากสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และผู้ร้องไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการดังกล่าว ผู้ร้อง ก็ยังสามารถที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดได้จนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีระยะเวลาถึง ๕๓ วัน การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาตตุลาการ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๒)

๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครอง เปิดทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑,๐๗๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๗ ที่กำหนดให้ป่าห้วยใหญ่และป่าเขาสูง ในท้องที่ตำบลกลอนโต ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมือง กาญจนบุรี และตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากกฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด และออกทับที่ดินที่ราษฎรมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนแล้ว นั้น เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐๑ ตอนที่ ๑๖๒ หน้า ๑๗ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าเดิมบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครอง ที่ดินพิพาท แต่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ที่ดินดังกล่าวจึงตกทอดแก่ผู้ฟ้องคดี และทายาท ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวงที่พิพาทนับแต่วันที่ได้รับมรดกที่ดิน มาจากบิดา กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่กฎกระทรวงฉบับพิพาทอย่างช้าที่สุด ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการ แต่ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่



วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมภายในสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อศาลปกครองเปิดทำการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
คือ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ เป็นอย่างช้า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๖/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน
คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนสิทธิประโยชน์
ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นั้น
เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการไปยังคณะกรรมการข้าราชการ
ตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖ ซึ่งขณะนั้นพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใช้บังคับ และตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
กำหนดให้นับบทบัญญัติในหมวด ๔ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มาใช้บังคับแก่เรื่องวินัยและการรักษาวินัยการออกจากราชการ
และการอุทธรณ์ของข้าราชการตำรวจโดยอนุโลม ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นใช้บังคับแทน และโดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีการกำหนดระยะเวลา
การพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาอันสมควร อันได้แก่ ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอุทธรณ์
เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ และมีได้แจ้ง
ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลา
ยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๖ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในกรณีนี้ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ แม้ขณะนั้นศาลปกครอง
จะยังไม่เปิดทำการ แต่เมื่อศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ก็ไม่ตัดสิทธิ



ผู้ฟ้องคดีที่จะนำคดีมาฟ้องได้ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ศาลเปิดทำการได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๔/๒๕๖๒)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมฟ้องว่า ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยลดชั้น ๒ ชั้น ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุก ๓๐ วัน และตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อ มีกำหนด ๓ เดือน เว้นไว้แต่กรณีที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีดังเดิม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว แต่เนื่องจากหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ และได้มีการแจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้งระยะเวลายื่นคำฟ้องคดีนี้มีกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี ระยะเวลายื่นคำฟ้องคดีนี้จึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งตามนัยมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๗/๒๕๖๑)

